

1500594-68.2022.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA ESSER DE SOUZA

Comarca: Pirapozinho

Foro: Foro de Pirapozinho

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 06/11/2022

... da causa de aumento atinente ao tráfico interestadual. A defesa, por seu turno, reiterou os termos da defesa prévia e pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e da minorante referente ao tráfico privilegiado, bem como o afastamento da causa de aumento respeitante ao tráfico interestadual, ao argumento de não haver provas de que o veículo tenha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirapozinho

Foro de Pirapozinho

2ª Vara Judicial

Rua Carlos Alberto Leite Boulhosa, nº 525, Pirapozinho-SP - cep 19200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500594-68.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500594-68.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190240/2022 - DEL.POL.PIRAPOZINHO, 26121546 -

DEL.POL.PIRAPOZINHO, 2190240 - DEL.POL.PIRAPOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYCON DE ANDRADE RODRIGUES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA ESSER DE SOUZA

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio de seu representante legal, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, ofereceu denúncia em desfavor de MAYCON DE ANDRADE RODRIGUES, apelido "Bota-fogo", brasileiro, casado, desempregado, RG nº 10.144.886-6 SSP/PR, CPF 010.765.429-64, natural de Loanda/PR, nascido aos 08/07/1984, filho de Jacinto Rodrigues Filho e de Iignes de Andrade Rodrigues, residente na Fazenda Dois Irmãos, Assentamento, Primavera/SP, ou Rua Projetada, nº 577, Bairro Portal, Porto Rico/PR, atualmente preso no CDP Caiuá, dando-o como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

Consta, dos inclusos autos que, no dia 14 de julho de 2022, por volta de 01h23, na Rodovia SP 425, Km 464, nesta cidade e Comarca de Pirapozinho, MAYCON DE ANDRADE RODRIGUES, qualificado às fls. 08, transportava, entre os Estados da Federação,

251kg de maconha, acondicionados em 360 tabletes, na forma de "tijolos", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme autos de exibição de apreensão (fls. 14/15) e auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 16).

Conforme o apurado, o denunciado transportava no interior do veículo GM/Corsa Wind 2000, placa COW7G47, a droga acima mencionada.

Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento rural, quando observaram que o veículo GM/Corsa Wind que era conduzido pelo denunciado estava em velocidade não compatível com a via e com o compartimento traseiro baixo, razão pela qual decidiram abordá-lo.

O denunciado demonstrou nervosismo e informações desencontradas sobre sua viagem, o que motivou uma busca no veículo pelos policiais.

Durante revista, foi localizado no banco traseiro uma mala contendo vários tabletes de maconha, bem como no porta-malas também foi apreendida outra mala, contendo outros tabletes da droga, totalizando 360 tabletes de maconha.

Ao ser indagado sobre os fatos, o denunciado confessou informalmente que foi contratado para transportar a droga da cidade de Nova Londrina/PR para a cidade de Sorocaba/SP, em troca da quantia de R\$4.000,00 (quatro mil reais).

Com o denunciado foi apreendida a quantia de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) de origem lícita não declarada e um aparelho de telefone celular.

Insta salientar que restou caracterizado o tráfico de drogas entre os Estados da Federação, tendo que vista que o denunciado partiu com a droga da cidade de Nova Londrina/PR para entregá-la na cidade de Sorocaba/SP.

Assim, as circunstâncias em que se deram os fatos, notadamente a quantidade de droga apreendida e a confissão informal do denunciado, não leva a ideiação outra senão a e as drogas encontradas destinavam-se efetivamente ao consumo de terceiros, isto é, ao tráfico de drogas.

O réu foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 73/75).

A denúncia foi oferecida em 15/07/2022 (fls. 92/94).

A defesa prévia foi apresentada por meio de advogado constituído em 29/08/2022, ocasião em que o defensor requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 157/171). Ausentes as hipóteses de rejeição da denúncia e de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 30/08/2022 (fls. 178/180).

Após parecer desfavorável do Ministério Público (fls. 195/196), o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido (fls. 202/206).

Em 11/10/2022 foi revisada e mantida a prisão preventiva (fl. 237).

Na audiência realizada em 04/11/2022 foram ouvidas as testemunhas de acusação, uma testemunha de defesa e foi o réu interrogado. Na ocasião as partes apresentaram debates orais, tendo o Ministério Público pugnado a condenação do réu nos termos da denúncia, com o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e reconhecimento da causa de aumento atinente ao tráfico interestadual. A defesa, por seu turno, reiterou os termos da defesa prévia e pugnou pela aplicação da atenuante da confissão espontânea e da minorante referente ao tráfico privilegiado, bem como o afastamento da causa de aumento respeitante ao tráfico interestadual, ao argumento de não haver provas de que o veículo tenha vindo de outro Estado (fls. 269/270).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Antes de examinar o mérito da pretensão punitiva, constato que foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV, da Constituição Federal), não havendo nulidades a sanar nem irregularidades a suprir. Assim sendo, passo à análise do mérito.

A materialidade do fato está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante; pelo Boletim de Ocorrência (fls. 10/13); pelo Auto de Exibição/Apreensão (fls. 14/15); pelo Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fl. 16); pelas fotografias da pesagem da droga (fls. 18/50); e, pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico (Laudo Definitivo de Substância Entorpecente) (fls. 145/147).

Do cotejo das provas carreadas aos autos, verifica-se que a autoria também restou

devidamente demonstrada e recai, sem sobra de dúvidas, sobre o réu que, inclusive, confessou a prática do crime.

Com efeito, em seu interrogatório judicial, o acusado declarou que estava morando em um Assentamento e passando por dificuldades financeiras, sendo que duas semanas antes dos fatos recebeu a proposta de realizar o transporte da droga e se recusou, porém, passou por necessidades e procurou novamente o rapaz que havia feito a proposta e aceitou o transporte, mas não sabia que era essa quantidade, pois ele havia falado que era menos droga, ele disse que seria em torno de 80 kg. Quando buscou o carro percebeu que ele estava baixo daquele jeito e achou ruim, quase se recusou a realizar o transporte. Esclareceu que ia ganhar R\$ 4.000,00 e a droga seria deixada em Presidente Prudente/SP, cujo local ainda lhe seria informado, sendo que o dinheiro seria pago quando deixasse o veículo no local, tendo o rapaz que o contratou lhe adiantado R\$ 500,00 para abastecer o carro, desse dinheiro deixou R\$ 50,00 com sua esposa e o restante foi apreendido por ocasião da prisão. Alegou ter pegado o carro em Rosana/SP, e ao ser indagado, aduziu que em nenhum momento disse aos policiais que havia pegado o veículo em Nova Londrina/PR, como informado pelos policiais.

O Policial Militar Alan Junior dos Santos, por sua vez, relatou que estavam realizando patrulhamento rural pela rodovia SP 425 quando foram ultrapassados pelo veículo Corsa em alta velocidade e com o compartimento traseiro de cargas baixo, dando indícios de que poderia estar carregado, sendo essa rodovia bastante utilizada por contrabandistas e traficantes, então abordaram o veículo e em entrevista o acusado apresentou certo nervosismo e informações desencontradas a respeito de sua origem e destino, e no banco traseiro e no porta-malas encontraram os tabletes de maconha acondicionados em malas. De acordo com o policial, o réu disse que vinha de Nova Londrina/PR e iria para Sorocaba/SP, informando, ainda, que receberia 4 mil reais pelo transporte, e com ele foram encontrados 450 reais e um celular.

De forma semelhante, o Policial Militar Fábio de Oliveira Macedo relatou que estavam em patrulhamento rural na rodovia Assis Chateaubriand quando o automóvel passou em alta velocidade, e perceberam que a traseira dele estava um pouco baixa, aparentando estar pesada, por isso resolveram abordá-lo, e em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas no veículo encontraram grande quantidade de entorpecente, possivelmente maconha, tanto no banco traseiro quanto no porta-malas, tendo o acusado informado que havia pegado a droga em Nova Londrina/PR e estava levando para Sorocaba/SP. Por fim, disse que com o réu foram encontrados 450 reais. A esposa do acusado, Kelly Cristina da Silva Rodrigues, narrou que se mudaram para o assentamento, mas foram ficando sem condições de trabalhar e com criança pequena, estavam passando por dificuldades financeiras. Informou não saber onde o acusado pegou o carro, sabendo apenas que ele saiu de casa e disse que precisava ver algumas coisas.

Não há dúvidas, portanto, sobre a autoria delitiva.

No tocante à tipicidade, a conduta do réu se subsume ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Também está presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que a droga foi transportada entre os Estados do Paraná e São Paulo, de maneira que devidamente caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.

Não obstante o acusado alegue que pegou o veículo carregado com a droga em Rosana/SP e teria como destino Presidente Prudente/SP, é certo que na Delegacia de Polícia informou tê-lo pegado na cidade de Nova Londrina/PR, e na ocasião informou residir na cidade de Porto Rico/PR (fls. 08, 51/52).

Certo é que irrelevante o local de residência do réu e a placa do veículo apontar ser este de Rosana/SP, uma vez que o conjunto probatório é robusto em apontar que o réu saiu com a droga da cidade de Nova Londrina/PR e teria como destino Sorocaba/SP, o que foi confirmado pelos Policiais, de forma uníssona, em Juízo. Observo que não haveria motivos para os policiais apresentarem informação falsa, pois sequer conheciam o acusado antes dos fatos. Ademais, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública,

sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Não há, portanto, que falar-se em afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Vale salientar, ainda, que o acusado não faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Para que haja a incidência da benesse é necessário o preenchimento de quatro requisitos, cumulativos: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; e, (d) não integrar organização criminosa.

In casu, estamos diante de réu reincidente, tendo em vista que já condenado pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo pela 1ª Vara Federal de Guaíra/PR (autos nº 5001487-12.2013.8.04.7017), à pena de 04 anos de reclusão, tendo a sentença transitado em julgado em 13/12/2016 (fl. 108).

Além disso, a grande quantidade de drogas apreendidas com os réus - 251 quilos de maconha - demonstra que ele vinha se dedicando a atividades criminosas, tendo em vista que tamanha quantidade de drogas não seria entregue à responsabilidade de alguém que estivesse se aventurando pela primeira vez no mundo do crime, indicando estar envolvido com sofisticada cadeia criminosa, não compatível com a atuação de amador.

Ao transportar vultosa quantidade de entorpecentes, o réu inseriu-se em uma rede de distribuída de maconha em etapa anterior à própria inserção no mercado ilícito. Não se pode olvidar que a droga seria transportada para outro Estado da federação, a reforçar vinculação do acusado com a rede de distribuição de drogas. Por fim, consigne-se que o próprio acusado admitiu que receberia pagamento.

Evidente a sua dedicação ao tráfico de drogas, o que afasta a aplicação do tráfico em sua forma privilegiada.

Em caso semelhantes, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"(...) FUNDAMENTO NA CARGA TRANSPORTADA ADVIR DA FRONTEIRA BRASIL-PARAGUAI; E NA QUANTIDADE E NA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ATESTARAM A PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTO NO PAGAMENTO PRÉVIO DE R\$ 3.000,00 E POSTERIOR DE R\$ 10.000,00; NO LOCAL ADREDE PREPARADO ONDE FOI COLOCADO ÓLEO DE VÍSCERAS PARA ESCONDER O CHEIRO DO ENTORPECENTE; NA CARGA ACOBERTADA COM NOTA FISCAL FALSA; E NA ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. NECESSÁRIA ANÁLISE DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. (...) 3. No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, consta da sentença condenatória e do voto condutor do acórdão da apelação criminal os seguintes fundamentos (fls. 237/239 e 378/380 - grifo nosso): [...] a vivência revela que cargas significativas de entorpecentes (mais de uma tonelada) não são confiadas a quaisquer indivíduos, em razão dos sérios riscos decorrentes de eventual ação policial (perda da valiosa carga, entrega de comparsas, perdimento de instrumentos do crime etc.). A sofisticada cadeia criminosa que caracteriza grandes remessas de entorpecentes não se compatibiliza com a atuação de amadores. [...] outras circunstâncias objetivas que circundaram a prática do delito prestam-se a demonstrar o profissionalismo da prática criminosa, uma vez que teve pagamento prévio do valor de R\$ 3.000,00 ao motorista, havia local adrede preparado, foi colocado óleo de vísceras para esconder o cheiro e a carga estava acobertada por nota fiscal falsa. [...] enfatizo que a carga em comento possui significativo valor econômico, de modo que a aplicação de causa minorante acarretaria evidente proteção deficiente e tão somente estimularia novas práticas da mesma natureza. [...] Fixadas tais premissas (possível colaboração com organização criminosa, uma vez que custeado os gastos da viagem e o alto valor a ser pago pelo transporte - R\$ 3.000,00 antecipado e R\$ 10.000,00 posteriormente), concluo que o acusado não faz jus à redução em comento. [...] embora o acusado seja primário, sem antecedentes e não exista provas de dedicação a atividades ilícitas, as circunstâncias do crime indicam a existência de associação criminosa com a qual colaborou. (...) (STJ - AgRg no REsp: 1834567 PR 2019/0256106-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

No mesmo sentido tem decidido o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Apelação. Tráfico interestadual de drogas. Recurso da defesa. 1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pela apreensão e perícia das drogas e pelos depoimentos dos policiais militares rodoviários responsáveis pela prisão em flagrante da acusada. Versão inconsistente apresentada pela ré. 2. Tráfico interestadual devidamente caracterizado. Acusada que iniciou o transporte na cidade de São Paulo tomando um ônibus rumo ao Estado da Bahia onde entregaria as drogas a terceiro não identificado. Prescindibilidade de transposição de fronteiras. Aplicação da Súmula 587 do STJ. Precedentes. 3. Dosimetria. Pena-base exasperada em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos. Apreensão de sete tijolos com aproximadamente 7 kg de maconha. Observância aos parâmetros traçados pelo art. 42 da Lei de Drogas. Menoridade relativa corretamente reconhecida. 4. Tráfico privilegiado corretamente afastado. Indícios de dedicação a atividades criminosas em razão do transporte de elevada quantidade de entorpecentes entre estados da federação. Tráfico interestadual demonstrado com exasperação da pena em 1/6. 5. Regime fechado estabelecido em sentença. Condições subjetivas desfavoráveis. Grande quantidade de drogas. Tráfico interestadual. Regime compatível com as finalidades preventiva e retributiva que cercam a sanção penal. 6. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. (TJ-SP - APR: 15000970820218260545 SP 1500097-08.2021.8.26.0545, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 24/11/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/11/2021)

Destarte, de tudo o que foi exposto, tem-se que o acervo probatório é vasto e suficiente para ensejar a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, restando comprovada a autoria e a materialidade, assim como a tipicidade delitiva, devendo a pretensão estatal prosperar, posto que não se fazem presentes causas excludentes de ilicitude, ao mesmo tempo em que o réu era plenamente imputável e lhe era exigido que agisse de forma diversa.

Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais de que trata o art. 59 do Código Penal e atenta às circunstâncias preponderantes elencadas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que, no que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a reprovação social do fato e da conduta do agente, não há motivo para aumento da pena. A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da CF, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não-culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, o acusado é reincidente, uma vez que já condenado pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo nos autos nº 5001487-12.2013.8.04.7017 da 1ª Vara Federal de Guaíra/PR, à pena de 04 anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em 13/12/2016, todavia, deixo de utilizar essa condenação para aumento da pena nesta fase, tendo em vista que será empregada na fase subsequente, por configurar reincidência. No que diz respeito à conduta social, "deve ser valorada pelo desempenho do réu na sociedade, na família e no trabalho, e não em relação aos fatos criminosos e atos infracionais supostamente cometidos, ou comprovadamente perpetrados, os quais devem ser apreciados, quando cabível, na avaliação dos antecedentes" (TJPR - 2ª C. Criminal - AC - 1360784-6 - Francisco Beltrão - Rel.: José Mauricio Pinto de Almeida - Unânime - J. 25.06.2015); no caso, não há elementos nos autos para valoração dessa circunstância. Na análise do vetor circunstâncias, previsto no art. 59 do Código Penal, deve ser apreciado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas: "Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente"; na espécie, o acusado transportava 251 quilos de maconha, de modo que a pena deve ser aumentada em razão da quantidade da droga. Os motivos são inerentes ao próprio tipo violado, porquanto o agente, em tal conduta, visa o desejo de obtenção de lucro fácil. As consequências do ilícito são gravíssimas, em razão da má repercussão e da influência nefasta que esta modalidade delituosa exerce, especialmente, sobre os adolescentes, com resultados desastrosos nos núcleos

familiares, com sua desestruturação e/ou muitas vezes, com sua destruição. A droga é causa de morte prematura de muitas pessoas em todo o mundo, de forma que tal espécie de crime merece pronto e eficaz combate da sociedade, mediante reprimenda exemplar para coibir sua prática. Entretanto, tais argumentos já foram considerados pelo legislador penal quando da elaboração do preceito secundário. Não há informações suficientes nos autos para valoração da personalidade do agente. Por fim, não que se há falar em comportamento da vítima, uma vez que se trata de crime vago. Sopesadas tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). Dessa forma, à luz da jurisprudência do STJ, aplico a compensação entre ambas, deixando de aumentar e de diminuir a pena, mantendo a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há qualquer causa de diminuição da pena a ser considerada, entretanto, aplica-se a majorante prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, de modo que aumento a pena em 1/6, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Considerando as condições financeiras do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato (art. 43 da Lei 11.343/2006). Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

Além disso, o artigo 387, § 2º, do CPP, determina o desconto do período de prisão provisória no estabelecimento do regime de cumprimento de pena. Entretanto, tratando-se de réu reincidente, o período de prisão provisória é irrelevante para a fixação do regime.

Considerando, pois, a reincidência do réu, a quantidade de pena aplicada e a grande quantidade de substância entorpecente por ele transportada, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena.

Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e de conceder o "sursis", porque ausentes seus requisitos, conforme artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu MAYCON DE ANDRADE RODRIGUES, apelido "Bota-fogo", RG nº 10.144.886-6 SSP/PR, CPF 010.765.429-64, natural de Loanda/PR, nascido aos 08/07/1984, filho de Jacinto Rodrigues Filho e de Ignes de Andrade Rodrigues, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando que o réu respondeu ao processo todo preso e que foi condenado ao cumprimento da pena em regime inicial fechado, aliado à reincidência e ao fato de que pouco mais de uma semana dos fatos objeto deste processo o réu foi autuado na cidade de Paranavaí/PR pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (fl. 109), o que evidencia sua reiteração delitiva, mantenho a prisão preventiva, com fulcro no artigo 312 do CPP, e, conseqüentemente, denego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Mantenha-se o réu na prisão em que se encontra.

Quando da prisão do sentenciado foram apreendidos os seguintes bens que ainda se encontram apreendidos nos autos: a) aparelho celular marca LG, IMEI 357291125930317; b) R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro; e, c) automóvel GM/Corsa Wind, ano/modelo 1999/2000, placa COW7G47, chassi 9BGSC19Z0YC102949.

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº 11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 da repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer

bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE 638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

A Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias.

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que o sentenciado não se desincumbiu de seu ônus, decreto o perdimento dos bens apreendidos, acima relacionados, a serem revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Determino, ainda, a destruição da droga apreendida, inclusive suas amostras, mediante certificação nos autos (artigos 50, § 3º, e 72, ambos da Lei nº 11.343/2006 e artigo 525 das NSGJ).

Diante da natureza do crime praticado, não há que se falar em fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados (art. 387, inciso IV, do CPP).

Condene o réu, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja exigibilidade resta suspensa, tendo em vista o benefício da gratuidade judiciária que ora defiro (art. 98, § 3º, CPC).

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se mandado de prisão em regime fechado e guia de recolhimento; b) comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral, com a devida identificação do réu, acompanhada de fotocópia da presente sentença, para cumprimento do quanto disposto pelos artigos 71, § 2º, do Código Eleitoral c/c 15, inciso III, da Constituição Federal; c) oficie-se o Instituto de Identificação (IIRGD) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo; d) oficie-se à SENAD, para fins do disposto no art. 63, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, observando-se o contido no artigo 518, § 2º, das NSCGJ; e) expeça-se certidão de sentença para execução da pena de multa e abra-se vista ao Ministério Público; e, a seguir, f) archive-se o processo, lançando a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação".

Publique-se. Intimem-se. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Pirapozinho, 06 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA